

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3196/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรธนภณธ์ บริการ

นาย บุญ เลิศ เศรษฐนันท์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 1055 (5), มาตรา 1080

เมื่อหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัดย่อมเล็กกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1055(5)1080แต่หุ้นส่วนที่ยังคงอยู่อาจตกลงให้ห้างยังคงอยู่ต่อไป โดยรับทายาทของหุ้นส่วนที่ตายเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแทนได้ เมื่อปรากฏว่า บ. หุ้นส่วนผู้จัดการห้างโจทก์ถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณาหุ้นส่วนอื่นได้รับ ข. ซึ่งเป็นทายาทผู้รับมรดกให้เข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแทน บ. ห้างโจทก์จึงคงอยู่ต่อมาและเมื่อศาลอนุญาตให้ ข. เข้าเป็นผู้แทนโจทก์แทน บ. แล้วห้างโจทก์จึงมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมีนาย บุญช่วย ศรีวิจิตร เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยซื้อเชื่อแน้มันเชื่อเพลิงไปจากโจทก์เป็นเงิน 174,000 บาท แล้วไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้คดีหลายประการ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 174,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยชำระเงิน 162,877 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า นายบุญช่วยหุ้นส่วนผู้จัดการตายในระหว่าง
การพิจารณา ห้างโจทก์ต้องเลิกกันโดยผลของกฎหมาย การดำเนินกระบวนการพิจารณา
ของโจทก์ภายหลังที่นายบุญช่วยตายจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า โดยปกติ
เมื่อหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัดย่อมเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1055(5), 1080 แต่หุ้นส่วนที่ยังอยู่อาจ
ตกลงกันให้ห้างยังคงอยู่ต่อไป โดยรับทายาทของหุ้นส่วนที่ตายเข้ามาเป็นหุ้นส่วน
แทนได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากนายบุญช่วยตายแล้ว หุ้นส่วนอื่นได้รับนาย
ไชยศิริศรีวิจิตร ซึ่งเป็นทายาทผู้รับมรดกให้เข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแทนนายบุญช่วย
ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครสวรรค์ ห้างหุ้น
ส่วนโจทก์จึงยังคงอยู่ต่อมา มิได้เลิกไปอีกทั้งศาลชั้นต้นก็ได้อนุญาตให้นายไชยศิริ
เข้าเป็นผู้แทนของโจทก์แทนนายบุญช่วยแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจดำเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไปได้

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ